CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA NO HABITUAL

En Ibiza a 23 de septiembre de 2024

REUNIDOS

De una parte,

Jose Luis Espinosa Sirvent, mayor de edad, de nacionalidad española, con DNI: 48577951L, Dirección C/, Jacinto Aquenza 13, 07800 Ibiza, con número de teléfono móvil +34 693793569 y correo joseluespinosa@gmail.com

(En adelante el "Arrendador")

Y de otra parte,

Doña Laura Jane Colclough, mayor de edad, de nacionalidad británica, con pasaporte británico: número: 538990193 y NIE: Y7534436-H, Dirección: Carrer Cáceres 8, Cala de bou, Sant Augustin, 07829, Illes Baleares, con número de teléfono móvil: 611351131 y correo: laurajcolclough@gmail.com

(En adelante el "Arrendatario")

EXPONEN

I. Que el arrendador es propietario en régimen de plena propiedad y dominio de la vivienda sita en C/ del Far 3, planta 3, Letra 2, 07820 Sant Antoni de Portmany. (En adelante, denominado **"El Inmueble")**

II. El Inmueble consta de una habitación, un baño, cocina-salón y una terraza. Se encuentra libre de cargas, gravámenes, ocupantes y arrendatarios.

III. Asimismo, El Inmueble se encuentra al corriente en pago de cualesquiera tributos (impuestos, tasas, y contribuciones) y gastos en general, ordinarios o extraordinarios.

IV. Que el Arrendatario está interesado en arrendar el Inmueble descrito anteriormente, para los fines, y por el plazo y condiciones que adelante se expresan.

V. Ambas partes han convenido el arrendamiento del Inmueble identificado en el expositivo primero de este Contrato de Arrendamiento de uso de vivienda (en adelante **"Contrato")** con arreglo a las siguientes

CLÁUSULAS

PRIMERA.- OBJETO

El presente contrato tiene por objeto el arrendamiento de la vivienda descrita en el Expositivo I por parte del Arrendador al arrendatario, y se celebra al amparo de lo dispuesto en la vigente Ley de Arrendamientos Urbanos de 1994 (Ley 29/1994, de 24 de Noviembre, publicada en el B.O.E. núm. 282 de fecha 25-11-94) y está sometido de forma imperativa a lo dispuesto en los Títulos I (arts. 1 a 5) y IV (arts. 36 y 37) de la misma. Además, por tratarse de un arrendamiento para uso de vivienda, se rige por lo dispuesto en el Título II (arts. 6 a 28) de la citada Ley, en su defecto por la voluntad de las partes expresada en el contrato; y supletoriamente, por lo dispuesto en el Código Civil.

Será satisfacer la necesidad de vivienda no habitual de los arrendatarios:

- Laura Jane Colclough con pasaporte británico número: 538990193 y NIE: Y7534436-H
- Jamie Paul Smith con pasaporte británico número: 538676667 y NIE: X9417781V

SEGUNDA.- DURACIÓN

El arrendamiento se establece por un plazo de **7 MESES y 27 días** a contar **desde el día 5 de octubre de 2024 hasta el 31 de mayo de 2025**, momento en el que se produce la entrega de llaves por parte del arrendador al arrendatario.

TERCERA.- RENTA

Como precio del arrendamiento, se **fija como renta la cantidad de 1000 €/mes a pagar toda por adelantado en dos pagos. El total de la renta son 7870 €, la primera parte, 3935 € pagadera por adelantado con la firma de este contrato como reserva.**
La segunda parte, 3935 € se pagarán el día 1 de Febrero por trasferencia.
En el caso de que las facturas estuvieran gravadas con el impuesto del I.V.A este impuesto no estará incluido y será a cargo del arrendatario.

El pago de la renta mensual se realizará mediante transferencia a favor del Arrendador en la cuenta a nombre de éste último y con el **nº IBAN DE67202208000028181635 y código BIC/SWIFT: SXPYDEHHXXX**
Dicho pago se acreditará de manera suficiente mediante el oportuno resguardo del ingreso o transferencia realizados, sin necesidad de expedir recibo alguno por parte del arrendador.

El precio del arrendamiento incluye los gastos generales del inmueble, servicios, tributos, cargas y demás responsabilidades no susceptibles de individualización. Los gastos por servicios con que cuenta la vivienda arrendada y que se individualizan mediante aparatos contadores, (AGUA, LUZ, WIFI) serán de cuenta exclusiva del arrendatario.

CUARTA.- OBLIGACIONES DEL ARRENDATARIO

El arrendatario no podrá realizar en la vivienda obras que modifiquen su configuración o la de cualquiera de sus accesorios, o que provoquen una disminución de la estabilidad o seguridad de la misma, sin el consentimiento expreso por escrito por parte de la arrendadora.

El incumplimiento de esta obligación será causa de resolución del presente contrato y el arrendador podrá exigir la reposición de las cosas al estado anterior.

Las obras autorizadas se realizarán a expensas del arrendatario y, al término del contrato, quedarán a beneficio de la propiedad sin generar derecho a indemnización alguna.

Todas las reparaciones y obras que hayan de realizarse en la vivienda como consecuencia del uso ordinario de la vivienda serán por cuenta del arrendatario salvo las que legalmente le correspondan al arrendador. Este está obligado a realizar, sin derecho a elevar por ello la renta, todas las reparaciones que sean necesarias para conservar la vivienda en condiciones de habitabilidad, salvo que aquellas sean consecuencia de un deterioro imputable al arrendatario, sus dependientes o visitantes, por acción, omisión o negligencia.

QUINTA.- OBLIGACIONES DEL ARRENDADOR

El Arrendador, además de las obligaciones que incluyen las distintas cláusulas del presente contrato y de conformidad a lo preceptuado en el artículo 1.554 del Código Civil debe proporcionar al Arrendatario el goce pacífico del Inmueble arrendado sin ningún tipo de molestia o interrupción durante toda la vigencia del presente contrato.
Lo establecido en el párrafo anterior no implica a las inspecciones que el Arrendador, agentes o empleados designados por el Arrendador, podrán realizar con el fin de verificar el cumplimiento de lo establecido en el presente contrato.

SEXTA.- DESALOJO DEL INMUEBLE

En el momento de finalizar el arriendo, el arrendatario se obliga y deberá proceder a su costa, a devolver el Inmueble en las condiciones que se encontraba cuando se entregó, salvo el desgaste propio de el uso ordinario de los mismos, todo ello sin perjuicio de la obligación de mantenimiento del arrendatario.

El Arrendador, podrá optar, no obstante, porque todas o parte de las obras e instalaciones efectuadas, queden en beneficio del Edificio, sin derecho a reclamar contraprestación alguna por parte del Arrendatario.

SEPTIMA.- CESIÓN

Queda expresamente establecido que el Arrendatario no podrá ceder ni subarrendar total o parcialmente el Inmueble arrendado, ni transmitir o traspasar a un tercero sus derechos o su posición contractual conforme al presente contrato, salvo consentimiento previo por escrito del Arrendador. A los efectos de la presente cláusula cualquier forma contractual que permita a un tercero el uso del Inmueble será considerado cesión.

No se reputará cesión inconsentida la transformación, fusión o escisión de la arrendataria o la adopción por éste de cualquier otra forma de entidad jurídica diferente de la actual. En el supuesto de escisión, la sociedad escindida y/o las sociedades beneficiarias de la escisión serán todas aquellas responsables solidariamente del cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones dimanantes del presente Contrato de arrendamiento, bien por la sociedad escindida o por parte de la sociedad beneficiaria que devenga arrendataria, como consecuencia de tal escisión y cualesquiera cesiones posteriores.

Al terminar el Contrato, el Arrendatario deberá cambiar su domicilio social así como las domiciliaciones que, de acuerdo con lo previsto en el párrafo anterior, hubiera realizado. El Arrendador, en ningún caso se hace responsable de la custodia de correspondencia o efectos enviados a los Inmuebles a la atención del arrendatario, o de sus sociedades domiciliadas, tras la terminación del arrendamiento.

OCTAVA.- CAUSAS DE RESOLUCIÓN

El Contrato se resolverá de conformidad a lo preceptuado en el artículo 27 de la Ley de Arrendamiento Urbanos Ley 29/1994 de 24 de noviembre.

Será causa de resolución contractual, a instancia del Arrendador, además de las indicadas en el citado artículo 27 las siguientes:

a) El incumplimiento por parte del Arrendatario de cualquiera de las obligaciones asumidas en este contrato.
b) La falta de pago, por parte del arrendatario de la renta y/o de otras cantidades a ésta asimiladas.

En caso de resolución del presente Contrato, el Arrendatario deberá desalojar el edificio, en la misma forma que se establece para el vencimiento del contrato.

La tenencia por parte del Arrendatario del recibo de pago de las rentas derivadas de este contrato, no significará en momento alguno ni aceptación tácita o expresa, ni renuncia total o parcial a las acciones que el Arrendador tiene frente al Arrendatario para el cumplimiento de todas las obligaciones derivadas del Contrato. Cualquier incumplimiento será a los efectos del Contrato, un incumplimiento obligacional y dará derecho al Arrendador a ejercer cualquier reclamación que estime oportuna.

NOVENA.- FIANZAS Y GARANTÍAS

En garantía del pago de la renta estipulada, así como del exacto cumplimiento de las demás obligaciones asumidas en méritos de este Contrato, y de los daños que pudiera ocasionar en el inmueble arrendado, y de conformidad con lo prevenido en el Artículo 36 de la Ley de Arrendamientos Urbanos, en este acto **el Arrendatario hace entrega al Arrendador de la cantidad de 1500 €, correspondientes a una mensualidad y medio, en concepto de fianza**, quedando ésta afecta a las responsabilidades legales y contractuales del Arrendatario.

El Arrendador cumplirá la normativa vigente en relación al depósito y devolución de la fianza.

El Arrendatario responderá por los desperfectos ocasionados en el Inmueble y en sus instalaciones, sin que el importe de la fianza limite tal responsabilidad. El Arrendador podrá, más no estará obligado, a aplicar el importe de la fianza a cubrir las rentas impagadas, o cualesquiera otras cantidades devengadas, debidas por el Arrendatario y que este hubiera dejado de abonar.

DÉCIMA.- NOTIFICACIONES

Se designan como domicilios para las comunicaciones y notificaciones que deben efectuarse con arreglo a este contrato entre el Arrendador y el Arrendatario los siguientes:

ARRENDADOR: Dirección C/Jacinto Aquenza 13, 07800 Ibiza
ARRENDATARIOS: Carrer Cáceres 8, Cala de bou, Sant Augustin, 07829, Illes Baleares

UNDECIMA.- GASTOS

Cada parte se responsabilizará de los gastos que contraiga en relación a la redacción y otorgamiento del Contrato.

DUODECIMA.- EXCLUSIONES

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 4, ap. 4 de la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1994, se hace constar expresamente la exclusión de la aplicación al presente contrato de los siguientes preceptos de dicha Ley:

*Articulo 31 (Derecho de adquisición preferente).-Se excluye, pues, la aplicación de los dispuesto en el articulo 25 de la Ley, al que este artículo 21 se remite. El Arrendatario no tendrá derecho de adquisición preferente en caso de venta del edificio objeto del contrato ni, consecuentemente, serán aplicables los demás efectos previstos en dicho artículo 25.

*Articulo 32. (Cesión de contrato y subarriendo) por cuanto que al Arrendatario le queden expresamente prohibidos la cesión del contrato, sin previo el consentimiento escrito del Arrendador, salvo lo dispuesto en el presente Contrato.

DECIMOTERCERA.- ELEVACIÓN A PÚBLICO

El presente Contrato de arrendamiento podrá elevarse e inscribirse en el Registro de la Propiedad a requerimiento de cualquiera de las partes, siendo los gastos e impuestos derivados de dicha elevación a público e inscripción a cargo de la parte instante de las mismas.

A este fin, ambos contratantes se comprometen a actuar con la mayor diligencia, de modo que la escritura se otorgue dentro de los quince días siguientes de haberlo requerido una de las partes a la otra.

DECIMOCUARTA.- LEGISLACIÓN Y JURISDICCIÓN

El presente Contrato se rige por la ley española.

Cualesquiera conflictos que se deriven de este Contrato se someterán expresamente a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales de Ibiza, renunciando a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles.

DECIMOQUINTA-INVENTARIO

Amueblado en perfectas condiciones de estado y uso según fotos adjuntas.
Incluyendo menaje de cocina y pequeños electrodomésticos.

Y en prueba de conformidad, las partes firman este Contrato por duplicado, con firma completa en esta página e iniciales en el resto de las páginas del Contrato y de los Anexos, a un solo efecto, en el lugar y fecha anteriormente mencionados.

EL ARRENDADOR	EL ARRENDATARIO
Firma:	Firma: